ታምራት እና ፅጌ ግንባታ ማፍረስ ህብረት ሽርክና ማህበር
TAMRAT AND TSIGE BUILDING DOMOLITION PARTNERSHIP

የመመስረቻ ጽሁፍ

አንቀጽ አንድ

በሰነዱ ገርገ ፊርማችን ባሰፈረት መሰካከል በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ አንቀጽ 185 መሰረትና በዚህ የመመስረቻ ጽሁፍና ተያይዘ በሚገኘው የመተዳደሪያ ደንብ ስምምነት የሚገዛና ዓላማውም ከዚህ በታች በአንቀጽ 4 ሥር የተመለከትትን ተግባራ ማከናወን የሆነ ታምራት እና ፅጌ ግንባታ ማፍረስ ህብረት ሽርክና ማህበር /TAMRAT AND TSIGE BUILDING DOMOLITION PARTNERSHIP/ተቋቁሟል።

አንቀጽ ሁለት
የአባላቱ ስምና ዜግነት አደራሻ

	የማህበሩ አባላት ስም	ዜግነት	አድራሻ			
			ክተማ	ክ/ክተማ	ወረዳ	የቤ.ቁ
1	አቶ ታምራት በቀለ ወልደሰንበት	ኢትዮጵያዊ	አ.አ	አዲስ ከተማ	03	20/227
2	ወ/ሪት ፅጌ በቀለ ወልደሰንበት	ኢትዮጵያዊት	አ.አ	አዲስ ከተማ	03	20/227

አንቀጽ ሦስት
የማህበሩ ስምና ዋና መሥሪያ ቤት

- የማህበሩ ስም ታምራት እና ፅጌ ግንባታ ማፍረስ ህብረት ሽርክና ማህበር /TAMRAT AND TSIGE BUILDING DOMOLITION PARTNERSHIP/ በመባል ይታወቃል።
- አባላቱ ወደፊት በሌሎች የኢትዮጵያ ክተሞችም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጥ ቅርንጫፍ የመክረት መብታችውእንደተጠበቀ ሆኖ የተመዘገበው የማህበረ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ክተማ አዲስ ከተማ ክ/ክተማ ወረዳ 08 የቤት ቁጥር አዲስ ውስጥ ነው።

አንቀጽ አሪት
የማህበሩ የንግድ ሥራ ዓላማ

ማህበሩ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል

1. ግንባታ ማፍረስ ስራ ዘርፍ ላይ መሰማራት
2. በአጠቃላይ ከማህበሩ አላማና የንግድ እንቅስቃሴ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን በሕግ የተፈቀዱ የኢንቨስትመንትና የንግድ ሥራዎች ላይ መሳተፍ

አንቀጽ አምስት

ካፒታል

የማህበሩ መዋጮ ብር 2,000.00 (ሁለት ሺህ ብር) ሲሆን ይኸው ገንዘብ በጠቅላላ በፕሬ ገንዘብ ተከፍሏል። ጠቅላላመካፒታል አደንዳኖቸው ብር 1000 (አንድ ሺህ ብር) ዋጋ ባላቸው መሞጫ ተከፍሏል። መስራች አባላት የተያዘው መሞጫ መጠን የሚከፈለው ነው።

ተ.ቁ	የአባላት ስም	ጠቅላላ ዋጋ
1	አቶ ታምራት በቀለ መልደስንበት	1,000
2	ወ/ሪት ዕጌ በቀለ መልደስንበት	1,000
	ጠቅላላ ድምር	2,000

አንቀጽ አድስት

ድርሻ መዋጮ

6.1 ከሽርክና ማህበሩ ውስጥ ያላቸውን ካፒታል ያስመንም ገደብ ሲያስተላልፉ ደንላሱ። እንዲሁም የሚኝ አባል የመዋጮ ድርሻ ያስመንም ገደብ መሬስነታቸውን ላረጋገጡ መሬሶች ይተላለፋል።

6.2 መዋጮ ከማህበሩ ውጪ ላስ ሰው ማስተላለፍ የሚቻለው በቅድሚያ ቢያንስ ማህበሩ ካፒታል አባላት ሙስስምመነት ማግኘት ሲቻል ነው የአባላቱ ስምመነት ካልተገኘ እና ድርሻ ማስተላለፍ የፈለገው አባል በሳቡ ከጸና ሰሽያጭ የቀረበውን መዋጮ የመግዛት ቅድሚያ ሚሰጠው ከአባላቱ መካከል ቀደምት ለሆነው ይሆናል። ከአንድ በላይ ቀደምትነት ያላቸው ሰዎች ድርሻ ለመግዛት ያላቸውን ቅድሚያ መብት ለመጠየም የፈለጉ እንደሆነ ከመሃከላቸው በጨረታ አሸናፊ ለሚሆነው አባል ይሸጣል።

6.3 ከላይ በተመለከተው ሁኔታ የተደረገ መሞጫ ማስተላለፍ በጽሁፍ መሆን ያለበት ሲሆን በማህበሩ መዝገብ ካልተመዘገበ ዋጋ አይኖረውም።

አንቀጽ ሰባት

የትርፍና ኪሳራ ክፍፍል

ማህበሩ የሚያገኘው የተጣራ ትርፍ ለማህበረተኞች የሚከፈለውአደንዳንደቸው በማህበሩ ላይ ባሏቸው መዋጮ ብዛት ላይ በመመስረት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ማህበሩ ኪሣራ ከገጠመው ኪሣራው በማህበረተኞቹ የአክሲዮን ይዞታ መጠን ይከፋፈላል።ሆኖም አባላቱ በማህበሩ ውስጥ ካለው የአክሲዮን ካፒታል በላይ ተጠያቂ ሊሆኑ አይችሉም።

የማህበሩ መዋቅራዊ አደረጃጀትና አመራሩ ስልጣንና ተግባር

8.1 ማህበሩ ሥራ ሥልጣን ተገባሪ በመተዳደሪያ ደንቡ በዝርዝር የተመለከተ፡ ከስላሴ መካከል ወይም ከሙሮ በስላሴ በሚመረጥ፡ የሥልጣን ዘመኑ ያልተመሰነ እንደ ዋና ሥራ አስኪያጅ ይመራል። በዚህ መሠረት እኖ ታምራት በቀለ ወልደሰንበት የመጀመሪያው የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ተመርጠዋል።

አንቀጽ ዘጠኝ

የዋና ስራ አስኪያጅ ስልጣን ተግባር

9.1 የዘርፍ ሥራ አስኪያጅ ደሰማል፡ ይሸራል፡ተግባራቱን ዘርዝር ይሰጣል፡ ይቆጣጠራል። የማህበሩ ዋና ሥራ አስኪያጅ የሥራ ዘመናቸው ሲያልቅ በደጋሚ ሲመረጡ ይችላሉ። ማህበሩ በዋና ሥራ አስኪያጅ እንደ አስፈላጊነቱ የሚሾሙ የዘርፍ ሥራ አስኪያጆች ሲኖሩት ይችላል።

9.2 የዘርፍ ስራ አስኪያጅ ይሾማል ይቆጣጠራል።

9.3 ማህበሩን በመወከል ይፈርማል።

9.4 ለማህበሩ ቴክኒካዊ አስተዳደራዊ ተግባሮች ኃላፊነት ነው።

9.5 የጠቅላላ ገባኢዎች ውሳኔዎች ስራ ላይ ያውላል።

9.6 የማህበሩን የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት በዋስትና በማስያዝም ሆነ ያለዋስትና በማህበሩ ስም ከባንክም ሆነ ከማንኛውም አበዳሪ ተቋማት፡ ከግለሰብ፡ ከግል ድርጅቶች፡ ከማይክሮ ፋይናንስ ገንዘብ እንዲበደሩና እንዲያበድሩ፡ የተበደሩትንም ተለሰበው እንዲከፍሉ። የብድር ውል/ሰነድ ላይ እንዲፈርሙ፡ የሌላ 3ኛ ወገን ንብረትን በማስያዝ በማህበሩ ስም ከባንክም ሆነ ከማንኛውም አበዳሪ ተቋማት፡ ከግለሰብ፡ ከግል ድርጅቶች፡ ከማይክሮ ፋይናንስ ገንዘብ እንዲበደሩ፡የተበደሩትንም ተለሰበው እንዲከፍሉ። ሌላ 3ኛ ወገን ለሚበደረው ብድር የማህበሩን የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ማስያዝ እንዲችሉ። ለድርጅቶችም ሆነ ለግለሰብ በመያዣም ሆነ ያለ መያዣ ገንዘብ ማበደር ይችላሉ።

9.7 በማህበሩ ስም ንብረት በማስያዣ ይዘውም ሆነ ያለማስያዣ ገንዘብ እንዲያበድሩ፡እንዲበደሩ የብድር ውል/ሰነድ ላይ እንዲፈርሙ፡

9.8 የማህበሩን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ይገዛል ይሸጣል ስም እንዲያዛሩ ይለውጣል።

9.9 በማህበሩ ስም በማንኛውም ባንክ አካውንት እንዲከፍቱ ገንዘብ መጪና ገቢ እንዲያደርጉ የተከፈተውንም የባንክ ሒሳብ እንዲያንቀሳቅሱ፡ ሒሳቡን እንዲያዘጉ፡ቼክ እንዲያሳትሙ፡ቼክ ላይ እንዲፈርሙ፡ቼክ ፈርመው እንዲቀበሉ፡ቼክ እንዲመነዝሩ

9.10 ለማህበሩ ጥቅም የሚያስገኝ ማንኛውም የውል ስምምነት እንዲዋዋሉ በማህበሩ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲ[illegible]ዲያከናውኑ በማህበሩ ስም የኪራይ ውሎችን እንዲዋዋሉ የኪራይ ውል እንዲያፈርሱ

ከሶስተኛ ወገን ጋር ማንኛውንም የገንዘብ ስምምነት መያዝ የስራ ውል እንዲዋዋሉ ሙሉ እንዲዋዋሉ

9.12 በማህበሩ ስም አክሲዮን እንዲገዙ፣ ቃለ ንብኤ ሰነድ ላይ እንዲፈርሙ፣ መመሪያና መተዳደሪያ ደንብ ላይ እንዲፈርሙ፣ ካፒታል በጥሬም በትርፍ ሆነ በአይነት እንዲያሳድጉ ፣ የትርፍ ድርሻ እንዲከፈሉ

9.13 በማህበሩ ስም የባንክ ቢሮ ቦንድ እንዲያሰሩ እንዲፈርሙ፣ የማህበሩን ዕዳዎች መክፈል ፣ ማናቸውንም በሐሞላ ወረቀት የተሰፋ ሰነድ፣ የባንክ ሰነድ ግዢያቸውና በደርብ ላይ መፈረም፣ ማደስና መክፈል እንዲሁም የሞኑት ማስታወቂያ ደረሰኞችን ፣ የቦንድ ሰርተፍኬቶችን ወይም ማናቸውንም ሰነዶች ማጽደቅና ከደርብ መፈረም እንዲችሉ

9.14 ማህበሩን አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ በተመለከተ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ ስራውንም ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል።

9.15 የማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ በሚያዘው መሰረት ዓመታዊ በጀት፣ የስራ ፕሮግራም እና የሂሳብ ሪፖርት እንዲሁም ሌሎች እንቅስቃሴዎች ከመረመረ በኋላ ለጠቅላላ ንብኤ ያቀርባል።

9.16 ሠራተኛ ይተዋራል ፣ ዕድገት ይሰጣል ፣ ያስተዳድራል ፣ የደመወዝ ክፍያና የስራ ሁኔታዎችን ይወስናል፣ ለሞኘው ስራ አስኪያጅ በተጥቃ ተጠሪ የሆኑትን ኃላፊዎች መርጦ እንዲሾሙ ለጠቅላላ ንብኤ ያቀርባል።

9.17 የማህበሩ ሂሳብ አያያዝ ደንብና ስርዓት በሚፈቅደው መሰረት ወጪዎችን ያጸድቃል።

9.18 የማህበሩን ዓመታዊ ሂሳብ የሚመረምሩ የውጪ አዲተሮች ምርጫና ሹመት በሚመለከት ለጠቅላላ ንብኤው ሀሳብ /ምክር/ ያቀርባል።

9.19 ግዥና ሽያጭን በተመለከተ ከስሩ ለሚገኙት ሠራተኞች መመሪያ ይሰጣል ይቆጣጠራል።

9.20 የስራ መዝገቦችን የሚያስቀርና ትርፋማነትን የሚጨምር የተቀላጠፈ የቁጥጥር መዋቅር ንሰራር ይዘረጋል

9.21 የስራተኛ ህጎችና የማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ በሚፈቅዱት መሰረት በስራተኞች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ይወስዳል።

9.22 ማህበሩ ሲከስስም ሆነ ሲከስስ ቢችል እራሱ ከአቅም በላይ ከሆነ የሆነ ጠበቃ ይወክላል ውክልናውን ይሽራል

9.23 የተሰጠውን ስልጣን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ለሶስተኛ ወገን መወከልም ሆነ መሻር እንዲችሉ ይችላል።

9.24 ከላይ ከተጠቀሱት ተግባሮች ጋር የተያያዙ ሌሎች ስራዎችን ያከናውናል።

9.25 የማህበሩ ምክትል ስራ አስኪያጅ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ በሚናሩበትም ሆነ በማይናሩበት ጊዜ የስራ አስኪያጁን ስልጣንና ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ያከናውናሉ፣

አንቀጽ አስር

የአባላቱ ኃላፊነት

አባላቱ ከላይ የተጠቀሰውን መዋጮ በጥሬ ገንዘብ በመሉ የከፈሉ መሆኑን በአንድነት እና በተናጠል አረጋግጠዋል፡፡ ስለሆነም የአባላቱ ኃላፊነት በማኅበሩ ውስጥ ባላቸው የማይነጣጠል ይሆናል፡፡

አንቀጽአስራ አንድ

ስብሰባዎች

11.1 የማህበሩ የሂሳብ ዓመት ከተዘጋ አሪት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የማህበሩ ጠቅላላ ጉባዔ መጠራት አለበት::

10.2 ሞናው ሥራ ስለኪያድ ዓመታዊ የማህበርተኖች ስብሰባ ከመደረጉ በፊት ክ30 ቀን ባላነሰ ጊዜ ስለቀደሞ ስለባላት በሕደሪ ደብዳቤ የስብሰባውን ጥሪ ማሳወቅና ስውሳኔ ወይም ስውይይት ያቀረበው ሃሳብ ምን አንደሆን በግልፅ ማስረዳት አለበት::

11.2 ኦዲተር ወይም በሞናው ገንዘብ ከግማሽ በላይ የሚወክሉ ማህበርተኖች በማንኖችውም ጊዜ የማህበሩ ጠቅላላ ጉባዔ እንዲሰበሰብ ሲያደርጉ ይችላሉ::

11.3 የማህበሩ ስብሰባ ሲንዛይ የሚችለው ከሞናው ገንዘብ 75 %በላይ ያላቸውን የሚወክሉ ማህበርተኖች ስብሰባው ላይ ሲገኙ ነው::

11.4 በዚህ ዓይነት ስብሰባዎች ላይ ውሳኔዎች የሚተላለፉት በድምፅ ብልጫ ይሆናል::

11.5 ከማህበሩ አባላት 3/4 ሲሰጣው የማህበሩ ካፒታል አንደ ጊዜ ወይም ብዙ ጊዜ ማሳደግ ይቻላል::በዚህ ጊዜ ሚዋጮ በተጨማሪነት የሚመደቡት ማህበርተኖች ቀደም ሲል በነበራቸው መዋጮ ድርሻ መጠን ልክ ይሆናል:: የመዋጮ ጭማሪ በኢትዮጵያ ንግድ ህግ በሚፈቅድው በማንኛውም መንገድ መሆን ይችላል::

11.6 በዚህ አይነት ስብሰባዎች ላይ ውሳኔዎች የሚተላለፍበት በድምጽ ብልጫ ይሆናል::

አንቀጽ አስራ ሁለት

ኦዲተር

ማህበሩ በአባላቱ የሚመረጠው ኦዲተርች ይኖረዋል::

አንቀጽ አስራ ሶስት

የማህበሩ የፖሬ ዘመን

አባላቱ በተሰየ ሁኔታ ስመመሰን ያሰው መብትአንደተጠበቀ ሆኖ ማህበሩ የተቋቋመው ሳልተወሰነ ጊዜ ነው::

ተ.ቁ	የአባላት ስም	ፊርማ
1	አቶ ታምራት በቀለ ወልደሰንበት	
2	ወ/ሪት ፅጌ በቀለ ወልደሰንበት	